DECISÃO DO PROCESSO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO Nº 3531/2021

Requerente: Jaison Getulio Vitoriano
Auto de Infração: C024011341
Código da Autuação: 757-9-0

DA AUTUAÇÃO

O Recorrente, devidamente qualificado (fl. 04), infringiu a norma prescrita tipificada com o código 757-9-0, às 15h49min do dia 16/02/2021, enquanto transitava pela Rodovia A101C / Km: ,9 / ACESSO PENHA: ENTR. BR-101 (P/ PIÇARRAS) - PENHA. Disserta a norma legal:

> *"Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277"*

DA DECISÃO

Preliminarmente, verifica-se que o requerente é legítimo e assinou o Formulário de Defesa, bem como realizou o protocolo tempestivamente.

No mérito, o AIT encontra-se perfeitamente lavrado, com todos os requisitos legais e em conformidade com a legislação vigente, em especial o art. 280 do CTB, restando o condutor devidamente abordado e cientificado no momento da constatação da infração. Vejamos:

> "Art. 280 - Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
> I - tipificação da infração;
> II - local, data e hora do cometimento da infração;
> III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;
> IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;
> V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;
> VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração".

Também foi anotado no campo das observações do documento em análise que: *"Condutor se recusou a realizar o teste de alcoolemia: Oferecido o aparelho: Etilômetro intoximeters álcool sensor 4, número de Inmetro: 55047208, número de série: 93286, validade da aferição: 14/12/2021. Veículo liberado para condutor devidamente habilitado".*

Em virtude da parcela de autoridade pública que é conferida aos agentes de trânsito para o desempenho de suas funções no plano administrativo, não vislumbro nos autos possibilidade de discutir a infração devido o "iuris tantum" de veracidade que é atribuída às afirmações do agente de trânsito.

Pág. 01 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00005609/2021 e o código 80JJO2I2.

De acordo com entendimentos doutrinários e jurisprudenciais e com a nova redação trazida pelo artigo 165-A do CTB, estando ou não o condutor sob suspeita de estar sob efeito de álcool, este está sujeito a ser submetido ao teste de alcoolemia e, em caso de recusa à realização dos testes, serão aplicadas as sanções previstas no referido artigo 165 do CTB.

Cumpre-nos asseverar que tal procedimento está embasado nas Notas Técnicas nº 654/2015/CGIJF/DENATRAN e nº 38/2017/CTEL/CONTRAN, as quais estabelecem de forma clara que a infração do art. 165-A do CTB caracteriza-se pela mera voluntariedade do infrator em se recusar aos procedimentos previstos no art. 277 do CTB.

Ainda, a lavratura do Auto de Infração atendeu as orientações descritas na Ficha da Infração, apresentada no manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Vejamos:

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – MBFT
FICHA DE FISCALIZAÇÃO

Tipificação Resumida:	**Código Enquadramento:**
Rec sub test, ex clin, peric ou proc q perm cert infl álc/sub psic for art. 277.	757-90

Amparo Legal:
Art. 165-A.

Tipificação do Enquadramento:
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.

Gravidade:	**Penalidade:**	**Medida Administrativa:**	**Pode Configurar Crime de Trânsito:**
Gravíssima	Multa (10X) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses	Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Vide Parte Geral deste Manual).	NÃO

Infrator:	**Competência:**
Condutor	Órgão ou Entidade de Trânsito Estadual e Rodoviário.
Pontuação:	**Constatação da Infração:**
Não computável	Mediante abordagem.

Quando Autuar	**Quando NÃO Autuar**	**Definições e Procedimentos**	**Exemplos do Campo de Observações do AIT**

Pág. 02 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00005609/2021 e o código 80JJO2I2.

1. Condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 (teste de etilômetro, exame clínico, perícia ou outro procedimento, na forma disciplinada pelo Contran) e não apresentar ou apresentar apenas um sinal da alteração da capacidade psicomotora.	1. Condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 e apresenta dois ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, utilizar enquadramento específico: 516-91 (álcool) ou 516-92 (outra substância psicoativa), art. 165.	1. ETILÔMETRO: aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. 2. RECUSA: caracterizada pela manifestação inequívoca do condutor após ser a ele ofertada a possibilidade de realizar quaisquer testes ou exames e esclarecido que a recusa configura infração. Após a referida manifestação, estará configurada a infração não sendo possível nova oportunidade para realização do teste. 3. O condutor poderá ser submetido aos testes e exames do art. 277, sendo que a recusa a qualquer teste, exame ou procedimento ofertado pelo agente fiscalizador configura infração. 4. Em caso de recusa ao teste do etilômetro, não é obrigatória a emissão do registro da recusa, sendo necessária, entretanto, a menção à marca, modelo e número de série do aparelho ofertado, no auto de infração.	1. Condutor recusou-se a se submeter ao teste de etilômetro e não apresentava sinal da alteração da capacidade psicomotora. Etilômetro marca xx, modelo xx e nº de série xx. 2. Condutor recusou-se a se submeter ao teste de etilômetro e apresentava apenas um sinal da alteração da capacidade psicomotora. Etilômetro marca xx, modelo xx e nº de série xx. 3. Condutor recusou-se a ser submetido a teste de detecção de substâncias psicoativas, devidamente regulamentado pelo Contran. Equipamento marca xx, modelo xx e nº de série xx.

No mais, o requerente não traz aos autos qualquer argumento que evidencie ser improcedente a penalidade aplicada ou que possa demonstrar a veracidade da tese apresentada na defesa. E, sobre o ônus de provar as alegações firmadas, o Novo Código de Processo Civil em seu art. 373, inciso I dispõe que:

> Art. 373. O ônus da prova incumbe:
> I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Dessa forma, eximindo-se de apresentar provas válidas e irrefutáveis que pudessem desconstituir a infração e por todos os argumentos citados, requer-se seja mantida a infração.

Pág. 03 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00005609/2021 e o código 80JJO2I2.

Dito isto, considerando a delegação que me foi feita pelo Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade para julgar os processos de Defesa da Autuação (Portaria nº 067 de 23 de janeiro de 2023 – Publicada DOE nº 21.948 em 26/01/2023), decido, de acordo com a Lei 9.503/97, Resolução 619/2016 e Resolução 008/2004 do CETRAN/SC, pelo **NÃO ACOLHIMENTO** da defesa de autuação, mantendo o Auto de Infração em razão de sua consistência para aplicação da penalidade cabível.

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2023.

MARIA FERNANDA MARTINS
Gerente de Operação Rodoviária

Pág. 04 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00005609/2021 e o código 80JJO2I2.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **80JJO2I2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA FERNANDA MARTINS (CPF: 053.XXX.379-XX) em 22/02/2023 às 17:57:41
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:41:39 e válido até 13/07/2118 - 14:41:39.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMDU2MDlfNTYxM18yMDIxXzgwSkpPMkky ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00005609/2021** e o código **80JJO2I2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.